

1501670-14.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO RAFAEL DA SILVA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Bruno Rafael da Silva Rodrigues, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 22 de junho de 2021, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501670-14.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501670-14.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO RAFAEL DA SILVA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Bruno Rafael da Silva Rodrigues, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 22 de junho de 2021, por volta de 7:40h, no interior do estabelecimento prisional Adriano Marrey, na Rodovia Presidente Dutra, Km 13, Cumbica, em Guarulhos, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, drogas, quais sejam, maconha, dividida em 32 porções individuais, com peso líquido de 94,44g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o acusado trazia os entorpecentes, com a finalidade de praticar a traficância, momento em que os agentes penitenciários se aproximaram para realizar revista na Cella 118, Raio III, do estabelecimento prisional. O denunciado, ao notar a presença dos servidores, arremessou entorpecente pela janela, que na sequência foi apreendido. Em buscas na cela, na cama do réu, encontraram mais duas porções de maconha, semelhantes às que foram dispensadas.

O acusado foi notificado (fl. 76), apresentou defesa prévia (fls. 86/88) e, em 12 de dezembro de 2021 a denúncia foi recebida (fls. 91/92). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela absolvição, no que foi secundado pela defesa.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 8) e pelo laudo toxicológico (fls. 80/82).

Os agentes penitenciários disseram na fase administrativa (fls. 2/3) e no contraditório que, em procedimento padrão de verificação das celas, notaram que o réu arremessou pela janela um embrulho. Informaram que o embrulho dispensado foi apreendido e no interior estavam 30 porções de maconha. Disseram que, na sequência, localizaram, sob a cama do réu, mais duas porções de maconha semelhantes àquelas. Relataram que na cela havia entre onze e treze presos.

Interrogado pela autoridade policial (fl. 4), o acusado negou os fatos imputados. Disse que Danilo, agente penitenciário, anunciou a revista e, na sequência, o agente Manuel adentrou ao local com um pacote contendo entorpecentes, informando que teriam arremessado pela janela na cela. Afirmou não ser proprietário dos entorpecentes. Durante a audiência, ficou em silêncio.

As provas não são suficientes para justificar a condenação. Na cela havia diversos detentos, e por conta disso é difícil saber se efetivamente o entorpecente pertencia ao denunciado. De todo modo, ainda que lhe pertencesse, a quantidade não era incompatível com o uso, máxime em razão das circunstâncias do caso concreto. Tudo ocorreu em uma cela, local em que o agente não poderia receber pequenas quantidades diariamente.

Isto posto, julgo improcedente esta ação penal e, em consequência, absolvo o acusado Bruno Rafael da Silva Rodrigues da imputação que lhe foi deduzida nestes autos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações de praxe, arquivem-se. Já houve autorização (fl. 49) para a incineração da droga.

P.R.I.C.Guarulhos, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA